



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 765 / Pid.B / 2017 / PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Sukardi als Kardi Bin Sugiyo (alm);**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tgl lahir : 12 Oktober 1970;
Jenis Kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat Timuran MG III/95 YK Rt 08/03 Kelurahan Brontokusuman Kecamatan Margangsari Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan:

- Penyidik, sejak tanggal 30 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor 765/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 765/Pen.Pid.B/2017/PN Cbi tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2018 No.Reg.Perk: PDM-370/Bgr/01/2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal: 480 Ayat (1) KUH. Pidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama :10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
5 (lima) Karung gula pasir merk Raja Panda
1 (satu) lembar SPPB (Surat Perintah Pengambilan Barang)
1 (satu) lembar Ceklis pemeriksaan kendaraan transporter sebelum muat.
1 (satu) lembar Ceklis penggunaan Plastik pada kendaraan sebelum dan sesudah loding serta lampiran COA.
2 (dua) lembar Surat Jalan Gula Asli.
2 (dua) lembar MO (Move Order).
1 (satu) lembar komunikasi Imel dari Logistic Pusat ke Aconting Cilegon.
Dikembalikan kepada PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA
1 (satu) buah Stempel Bank Mandiri.
2 (satu) buah Bak Stempel
1 (satu) buah Plashdisk warna putih merk Thosiba.
1 (satu) lembar Struk Jembatan Timbang.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan 30 November 2017 No.Reg.Perk: PDM-370/Bgr/11/2017 yang isi dan bunyinya sebagai berikut:

Ke-Satu :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUKARDI AIS KARDI Bin SUGIRO (AIm)**, pada hari Kamis

tanggal 14 September 2017 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan di Kampung Tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. TULANG, dan Sdri. NELI masing-masing belum tertangkap, pada hari Kamis tanggal 14 September tahun 2017 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Kampung Tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, tepatnya di rumah kontrakan terdakwa, teman terdakwa yang bernama Sdri NELI telah melakukan pemesanan Gula Pasir merek Raja Panda kepada pabrik (PT.SENTRA USAHA TAMA JAYA) yang berlokasi di daerah Serang Banten, dengan alasan teman terdakwa Gula tersebut untuk sumbangan, adapun tujuan pengirimannya ke gudang yang berlokasi di daerah Parung Kab. Bogor;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September tahun 2017 sekitar jam 10.00 wib barang hasil kejahatan berupa Gula Pasir merek Raja Panda sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat 17 (Tujuh Belas) Ton diangkut dari pabrik (PT.SENTRA USAHA TAMA JAYA) yang berlokasi di daerah Banten Jawa Barat, dengan menggunakan mobil sewaan jenis truck tronton merek Mitsubishi/Fuso yang Sdri. NELI sewa, sedangkan terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekitar jam 16.00 Wib, berangkat dari rumah Kontrakan yang berlokasi di Kampung Tegal Rt 01/01 desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan menggunakan Mobil angkutan umum menuju ke daerah Parung – Bogor, dengan tujuan menunggu kedatangan truck tronton merk Fuso yang membawa Gula Pasir merek Raja Panda tersebut, lalu sekitar jam 19.00 wib terdakwa tiba di Parung Bogor, dan setelah 3 (Tiga) jam kemudian mobil truk tronton yang membawa barang Gula Pasir merek Raja Panda sebanyak 600 (Enam Ratus) karung datang lalu langsung menuju ke gudang dan Gula tersebut langsung di masukan ke dalam gudang yang sudah disiapkan oleh Sdri NELI;

Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 Wib, Jatuh Pada hari Minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 03.00 pagi hari, Gula Pasir merek Raja Panda tersebut di naikan kembali ke dalam 2 (dua) mobil truk yang beda lalu di bawa kemana terdakwa tidak tau tujuannya mau dijual kemana, tetapi pada saat itu terdakwa telah mendapatkan bagian uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dari hasil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan barang kejahatan berupa Gula Pasir merek Raja Panda yang sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat 17 (Tujuh Belas) Ton, kemudian masih ada Gula yang tersisa digudang sebanyak 5 (lima) karung lalu terdakwa bawa dengan menggunakan mobil Toyota Terios warna silver dengan Milik Sdr. Tulang (belum tertangkap) No Pol: terdakwa tidak ingat, menuju rumah Kontrakan terdakwa yang berlokasi di Kampung tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, lalu Gula sebanyak 5 (lima) karung tersebut terdakwa simpandirumah kontrakan, kemudian pada tanggal 29 September 2017 datang dari Anggota Kpolisian Polsek Cileungsi kerumah kontrakanterdakwa, memeriksa kontrakan terdakwa sehingga menemukan Gula sebanyak 5 (lima) karung adalah barang hasil kejahatan yang terdakwa lakukan, lalu terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Cileungsi, Kab. Bogor;

Bahwa selanjutnya dari hasil penjualan barang kejahatan berupa Gula Pasir merek Raja Panda yang sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat 17 (Tujuh Belas) Ton tersebut, terdakwa mendapatkan bagian dari Sdr. Tulang (belum tertangkap) uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), sedangkan Sdr NELI dan Sdr TULANG masing- masing mendapatkan berapa terdakwa tidak tau, bahkan barang berupa Gula Pasir merek Raja Panda sebanyak 600 (Enam Ratus) karung tersebut, terdakwa tidak mengetahui Sdr TULANG dan Sdri NELI jual kepada siapa, terdakwa hanya mendapat bagian dari hasil penjualannya;

Bahwa terdakwa sebelumnya juga sudah pernah melakukan perbuatan/Peripuan bersama- sama dengan Sdri. NELI dan Sdr. TULANG (belum tertangkap) kurang lebih sebanyak 30 (tiga Pluh) kali, di antaranya terhadap barang :

1. Kue Khonggguan 40 karton dari Grosir daerah Jakarta, sekitar Bulan Juni tahun 2017
2. Potasium 4 dus dari daerah tanggerang, sekitar tahun 2016.
3. Jarum suntik 10 karton dari daerah bandung, sekitar tahun 2015.
4. Cek darah 30 karton dari daerah Jakarta, sekitar tahun 2016.
5. laptop merek apa acer 7 buah dari daerah jakarta, sekitar tahun 2016.
6. Hp Samsung 30 buah dari daerah Glodok Mangga dua Jakarta, sekitar tahun 2016.
7. Kue Khonggguan 25 karton dari daerah Jakarta Timur, sekitar tahun 2016.
8. Kue Nastar 150 karton dari daerah Jakarta, sekitar tahun 2017.
9. Kue Tanggo 40 karton dari daerah Jakarta, sekitar tahun 2016.
10. Kue Astor 70 karton dari daerah Jakarta, sekitar tahun 2017.
11. Minyak Wangi 10 karton dari daerah Jakarta, sekitar tahun 2015.
12. Kue Tanggo 40 karton dari daerah Jakarta, sekitar tahun 2017.
13. Kunci-Kunci 70 dus dari daerah Jakarta Timur, sekitar tahun 2016.
14. Helem 250 buah dari daerah Jakarta Timur, sekitar tahun 2017.
15. Kincir air buat tanaman Dua karung dari daerah Jakarta, sekitar tahun 2015.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Karet Lis Dua Karung dari daerah Jakarta, sekitar tahun 2015.
17. Payung 100 Dus dari daerah Jakarta, sekitar tahun 2015.
18. Beras Empat Ton dari daerah Jakarta timur, sekitar tahun 2016.
19. Kaca Filem Tiga Golong dari daerah Jakarta, sekitar tahun 2015.
20. Bantal guling sebanyak 150 buah dari daerah Jakarta, sekitar tahun 2017.

Adapun 10 (sepuluh) lagi terdakwa tidak ingat (lupa), adapun uang hasil kejahatan terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, adapun sebagian terdakwa kirim ke istri terdakwa untuk keperluan keluarga;

Bahwa teman terdakwa yang bernama Sdri. NELI mengaku dengan orang Perusahaan PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA bernama Sdri. FIFA, lalu meyakinkan orang pabrik dengan cara Sdri. NELI telah memperlihatkan 1 (satu) lembar bukti transfer uang ke Rekening PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA senilai Rp. 1.95.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), adapun bukti transfer tersebut seolah-olah dari Bank Mandiri lengkap dengan Cap/Stempel, sehingga pihak Pabrik di Banten ACC serta dibuatkan P.O atau pesanan Sdri. FIFA (Sdri. NELI) dan barang dikirim, setelah dari pihak pabrik mengecek bukti transfer uang ke Rekening PT.SENTRA USAHA TAMA JAYA tersebut ternyata PT.SENTRA USAHA TAMA JAYA, tidak pernah menerima transfer dari Sdri. FIFA (Sdri. NELI) senilai Rp 1.95.500.000,-(seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sehingga diketahui bahwa 1 (satu) lembar bukti transfer tersebut tidak benar (palsu); Bahwa Akibat perbuatan terdakwa sehingga korban PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA menderita kerugian sebesar Rp. 1.95.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Ke-Dua :

Bahwa terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm)**, Pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan di Kampung Tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. TULANG, dan Sdri. NELI masing-masing belum tertangkap, pada hari Kamis tanggal 14 September tahun 2017 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Kampung Tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, tepatnya di rumah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan terdakwa, teman terdakwa yang bernama Sdri NELI telah melakukan pemesanan Gula Pasir merek Raja Panda kepada pabrik (PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA) yang berlokasi di daerah Serang Banten, dengan alasan teman terdakwa Gula tersebut untuk sumbangan, adapun tujuan pengirimannya ke gudang yang berlokasi di daerah Parung Kab. Bogor;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 september tahun 2017 sekira jam 10.00 wib barang hasil kejahatan berupa Gula Pasir merek Raja Panda sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat 17 (Tujuh Belas) Ton diangkut dari pabrik (PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA) yang berlokasi di daerah Banten Jawa Barat, dengan menggunakan mobil sewaan jenis truck tronton merek Mitsubishi/Fuso yang Sdri. NELI sewa, sedangkan terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 16 september 2007 sekitar jam 16.00 Wib, berangkat dari rumah Kontrakan yang berlokasi di Kampung Tegal Rt 01/01 desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan menggunakan Mobil angkutan umum menuju ke daerah parung – bogor, dengan tujuan menunggu kedatangan truck tronton merk Fuso yang membawa Gula Pasir merek Raja Panda tersebut, lalu sekitar jam 19.00 wib terdakwa tiba di parung bogor, dan setelah 3 (Tiga) jam kemudian mobil truk tronton yang membawa barang Gula Pasir merek Raja Panda sebanyak 600 (Enam Ratus) karung datang lalu langsung menuju ke gudang dan Gula tersebut langsung di masukan ke dalam gudang yang sudah disiapkan oleh Sdri NELI;

Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 Wib, Jatuh Pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 03.00 wib di dalam gudang masih ada Gula milik korban PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA yang tersisa sebanyak 5 (lima) karung lalu terdakwa bawa dengan menggunakan mobil Toyota Terios warna silver Milik Sdr. Tulang (belum tertangkap) adapun No Polisinya terdakwa tidak ingat, menuju rumah Kontrakan terdakwa yang berlokasi di Kampung tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, lalu Gula sebanyak 5 (lima) karung tersebut terdakwa simpan di rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 datang dari Anggota Kpolisian Polsek Cileungsi kerumah kontrakan terdakwa, memeriksa kontrakan terdakwa sehingga petugas dari Polsek Cileungsi menemukan Gula hasil kejahatan sebanyak 5 (lima) karung yang terdakwa lakukan, lalu terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, ke Polsek Cileungsi, Kab. Bogor;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA menderita kerugian sebesar Rp 1.95.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHPidana

Atau

Ke- Tiga

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm)**, Pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di rumah kontrakan di Kampung Tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 03.00 wib, dengan menggunakan mobil Toyota Terios warna silver Milik Sdr. Tulang (belum tertangkap) No Polisi terdakwa tidak ingat, telah mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, barang hasil kejahatan berupa Gula Pasir merek Raja Pandasebanyak 5 (lima) karung milik korban **PT.SENTRA USAHA TAMA JAYA** yang terdakwa simpan di rumah Kontrakan terdakwa yang berlokasi di Kampung Tegal Rt 01/01 desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 datang dari Anggota Kepolisian Polsek Cileungsi ke rumah kontrakan terdakwa, memeriksa kontrakan terdakwa sehingga petugas dari Polsek Cileungsi menemukan Gula hasil kejahatan sebanyak 5 (lima) karung yang terdakwa lakukan, lalu terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, ke Polsek Cileungsi, Kab. Bogor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban **PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA** menderita kerugian sebesar Rp. 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1) **ALIESCYA LOVELLYNA T**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 03.00 wib bertempat di rumah kontrakan di Kampung Tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, ditangkap oleh pihak yang berwajib Polsek Cileungsi, Kab. Bogor, karena terdakwa diketahui telah menyimpan barang hasil kejahatan berupa Gula merk Raja Pandan sebanyak 5 (lima) karung milik **PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA**;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gula merk Raja Pandan sebanyak 5 (lima) karung yang ditemukan dirumah kontrakan terdakwa tersebut benar, adalah sisa barang yang digelapkan oleh Sdri NELI (belum tertangkap) milik PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, yang awalnya Sdri. NELI menerima Gula merk Raja Pandan dari PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, dengan cara Sdri. NELI melalui Via Telp memesan Gula merk Raja Pandan ke PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat 17 (Tujuh Belas) Ton;
- Bahwa Sdri NELI (belum tertangkap) akan melakukan pembayaran menjanjikan ke PT.SENTRA USAHA TAMA JAYA, lewat transper Bank Mandiri;
- Bahwa terdakwa SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm) belum pernah menelpon/memesan barang ke PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, dan saksi juga belum pernah mengenal terdakwa, dan saksi baru mengenal diruang persidangan;
- Bahwa yang saksi ketahui, dari Polisi Cileungsi, bahwa terdakwa SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm) ditangkap oleh yang berwajib karena diketahui menerima barang hasil kejahatan berupa Gula merk Raja Pandan sebanyak 5 (lima) karung milik PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, yang saat itu diproses di Polsek Cileungsi;
- Bahwa Sdri. NELI (belum tertangkap) telah mentransper uang senilai Rp 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank Mandiri Nomor Rekening 0453012305720295 a.n MANSUR tanggal 15 April 2017, ke rekening PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, Bank INDEX Cab. Wahid Hasim, dengan Nomor Rekening 1031028788;
- Bahwa bukti transper Bank Mandiri yang diterima oleh PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, ternyata Stempel yang melekat dislip transper tersebut adalah palsu, yang dibuat oleh Sdri. NELI (belum tertangkap), dan setelah saksi Cek ke Bank yang bersangkutan tidak ada transper masuk dari Bank Mandiri Nomor Rekening 0453012305720295 a.n MANSUR tanggal 15 April 2017 ke rekening PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, Bank INDEX Cab. Wahid Hasim, dengan Nomor Rekening 1031028788;
- Bahwa perusahaan PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, memerintahkan orang gudang untuk mengeluarkan Gula merk Raja Pandan sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat 17 (Tujuh Belas) Ton, sesuai 2 (dua) PO yang sudah dikeluarkan perusahaan PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Sdri NELI (belum tertangkap) bahwa Gula merk Raja Pandan sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat 17 (Tujuh Belas) Ton untuk bantuan Sosial dan gula tersebut dibawa ke gudang Daerah Parung, Kab. Bogor, dengan menggunakan mobil Truck;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA menderita kerugian sebesar Rp. 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2) ENDY YULIASTA Als ENDY Bin AHMAD DJUNAIDI (Alm), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 03.00 wib bertempat dirumah kontrakan di Kampung tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, ditangkap oleh pihak yang berwajib Polsek Cileungsi, Kab. Bogor, karena terdakwa diketahui telah menyimpan barang hasil kejahatan berupa Gula merk Raja Pandan sebanyak 5 (lima) karung milik PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA;
- Bahwa Gula merk Raja Pandan sebanyak 5 (lima) karung yang ditemukan dirumah kontrakan terdakwa tersebut benar, adalah sisa barang yang digelapkan oleh Sdri NELI (belum tertangkap) milik PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, yang awalnya Sdri. NELI menerima Gula merk Raja Pandan dari PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, dengan cara Sdri. NELI melalui Via Telp memesan Gula merk Raja Pandan ke PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat 17 (Tujuh Belas) Ton;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm) belum pernah menelpon/memesan barang ke PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, dan saksi juga belum pernah mengenal terdakwa, dan saksi baru mengenal diruang persidangan;
- Bahwa yang saksi ketahui/dengar dari Polisi Cileungsi, bahwa terdakwa SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm) ditangkap oleh yang berwajib karena diketahui menerima barang hasil kejahatan berupa Gula merk Raja Pandan sebanyak 5 (lima) karung milik PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, yang saat itu diproses di Polsek Cileungsi;
- Bahwa perusahaan PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA memerintahkan orang gudang untuk mengeluarkan Gula merk Raja Pandan sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat 17 (Tujuh Belas) Ton, sesuai 2 (dua) PO yang sudah dikeluarkan perusahaan PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3) Lintang Saraswati, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 03.00 wib bertempat dirumah kontrakan di Kampung Tegal Rt 01/01 Desa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, ditangkap oleh pihak yang berwajib Polsek Cileungsi, Kab. Bogor, karena terdakwa diketahui telah menyimpan barang hasil kejahatan berupa Gula merk Raja Pandan sebanyak 5 (lima) karung milik PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA;

- Bahwa Gula merk Raja Pandan sebanyak 5 (lima) karung yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut benar, adalah sisa barang yang digelapkan oleh Sdri NELI (belum tertangkap) milik PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, yang awalnya Sdri. NELI menerima Gula merk Raja Pandan dari PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, dengan cara Sdri. NELI melalui Via Telp memesan Gula merk Raja Pandan ke PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat 17 (Tujuh Belas) Ton;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm) belum pernah menelpon/memesan barang ke PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, dan saksi juga belum pernah mengenal terdakwa, dan saksi baru mengenal sekarang di ruang persidangan;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar terdakwa menerima barang hasil kejahatan sebanyak 5 (lima) karung milik PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, dari Polisi Cileungsi, setelah terdakwa SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm) ditangkap oleh yang berwajib karena diketahui menerima barang hasil kejahatan tersebut, dan diproses di Polsek Cileungsi;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat perusahaan PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, memerintahkan orang gudang untuk mengeluarkan Gula merk Raja Pandan sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat 17 (Tujuh Belas) Ton, sesuai yang sudah dikeluarkan perusahaan PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA sebanyak 2 (dua) PO;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4) **HERAWATI Bti MISTA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 03.00 wib bertempat di rumah kontrakan saksi yang terletak di Kampung Tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, saksi melihat ada penangkapan terhadap terdakwa SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm), oleh pihak yang berwajib Polsek Cileungsi, Kab. Bogor, dan saksi melihat ada barang hasil kejahatan berupa Gula merk Raja Pandan sebanyak 5 (lima) karung ditemukan dan dibawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tau apa yang dilakukan terdakwa, yang saksi ketahui hanya ada penangkapan terhadap terdakwa SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm), saja;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5) **ABUNG AZID MUSLIM Bin IKIN SURYAMAN (Alm)**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 03.00 wib bertempat dirumah kontrakan di Kampung Tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, saksi telah bersama anggota lain dari Polsek Cileungsi, Kab. Bogor, telah menangkap terdakwa karena diketahui telah menyimpan barang hasil kejahatan berupa Gula merk Raja Pandan sebanyak 5 (lima) karung milik PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA;
- Bahwa Gula merk Raja Pandan sebanyak 5 (lima) karung yang ditemukan dirumah kontrakan terdakwa tersebut benar adalah sisa barang yang digelapkan oleh Sdri NELI (belum tertangkap) milik PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat 17 (Tujuh Belas) Ton;
- Bahwa terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm)** ditangkap oleh saksi karena diketahui menerima/menyimpan barang hasil kejahatan berupa *Gula merk Raja Pandan* sebanyak 5 (lima) karung dirumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi tidak menemukan Sdri. NELI dan Sdr. TULANG (belum tertangkap/melarikan diri);
- Bahwa terdakwa waktu membawa barang hasil kejahatan berupa Gula merk Raja Pandan sebanyak 5 (lima) karung kerumah kontrakan dengan menggunakan mobil milik Sdr. TULANG (belum tertangkap);
- Bahwa saksi sampai sekarang belum berhasil menyita mobil yang digunakan untuk sarana kejahatan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama Sdr. TULANG, dan Sdri. NELI masing-masing belum tertangkap, pada hari Kamis tanggal 14 September tahun 2017 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Kampung tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, tepatnya dirumah kontrakan terdakwa, teman terdakwa yang bernama Sdri NELI telah melakukan pemesanan Gula Pasir merek Raja Panda kepada

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik (PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA) yang berlokasi di daerah Serang Banten, dengan alasan teman terdakwa Gula tersebut untuk sumbangan, adapun tujuan pengirimannya ke gudang yang berlokasi di daerah Parung Kab. Bogor;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira jam 10.00 wib barang hasil kejahatan berupa Gula Pasir merek Raja Panda sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat 17 (Tujuh Belas) Ton sepengetahuan terdakwa dibawa dari pabrik (PT.SENTRA USAHA TAMA JAYA) yang berlokasi di daerah banten Jawa Barat;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Sdri NELI (belum tertangkap) mengambil Gula Pasir merek Raja Panda sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat 17 (Tujuh Belas) Ton, menggunakan mobil sewaan jenis truck tronton merek Mitsubishi/Puso;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 september 2007 sekitar jam 16.00 Wib, diperintah oleh Sdri. NELI supaya berangkat dari rumah Kontrakan yang berlokasi di Kampung Tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, menuju ke daerah Parung – Bogor, dengan tujuan untuk menunggu kedatangan truck tronton merk Fuso yang membawa Gula Pasir merek Raja Panda;
- Bahwa terdakwa tiba di Parung Bogor sekitar jam 19.00 wib, dan setelah 3 (Tiga) jam mobil truk tronton yang membawa barang Gula Pasir merek Raja Panda sebanyak 600 (Enam Ratus) karung baru datang, tetapi langsung menuju ke gudang dan Gula tersebut terdakwa liat langsung di masukan ke dalam gudang yang sudah disiapkan oleh Sdri NELI (belum tertangkap);
- Bahwa pada sekitar jam 01.00 Wib, jatuh Pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 03.00 pagi hari, Gula Pasir merek Raja Panda tersebut di naikan kembali ke 2 (dua) mobil truk yang beda lalu di bawa kemana, tujuannya mau dijual kemana terdakwa tidak tau;
- Bahwa pada saat itu terdakwa telah diberi bagian uang dari hasil penjualan barang kejahatan berupa Gula Pasir merek Raja Panda yang sebanyak 600 (Enam Ratus) karung dengan berat 17 (Tujuh Belas) Ton, oleh Sdri. NELI dan Sdr. TULANG sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa sisa Gula digudang sebanyak 5 (lima) karung terdakwa bawa ke rumah Kontrakan terdakwa yang berlokasi di Kampung Tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, dengan menggunakan mobil Toyota Terios warna silver Milik Sdr. Tulang (belum tertangkap) No Pol: terdakwa tidak ingat,dan terdakwa simpan didalam rumah kontrakan;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2017, terdakwa ditangkap Anggota Kepolisian Polsek Cileungsi, dan memeriksa/mengegedah kontrakan terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anggota Kepolisian Polsek Cileungsi, menemukan Gula didapur sebanyak 5 (lima) karung adalah barang hasil kejahatan yang terdakwa lakukan, lalu terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Cileungsi, Kab. Bogor;

• Bahwa terdakwa sebelumnya juga sudah pernah disuruh menerima dan membawa barang hasil kejahatan oleh Sdri. NELI dan Sdr. TULANG (belum tertangkap) kurang lebih sebanyak 30 (tiga Puluh) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) Karung gula pasir merk Raja Panda;
- 1 (satu) lembar SPPB (Surat Perintah Pengambilan Barang);
- 1 (satu) lembar Ceklis pemeriksaan kendaraan transporter sebelum muat;
- 1 (satu) lembar Ceklis penggunaan Plastik pada kendaraan sebelum dan sesudah loding serta lampiran COA;
- 2 (dua) lembar Surat Jalan Gula Asli;
- 2 (dua) lembar MO (Move Order);
- 1 (satu) lembar komunikasi Imel dari Logistic Pusat ke Aconting Cilegon;
- 1 (satu) buah Stempel Bank Mandiri;
- 1 (satu) Buah Bak Stempel;
- 1 (satu) Buah Plashdisk warna putih merk Thosiba;
- 1 (satu) lembar Struk Jembatan Timbang;

Yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm), pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 03.00 wib, bertempat di rumah kontrakan di Kampung tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, telah melakukan perbuatan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa Pada hari minggu tanggal 17 September 2017 sekitar jam 03.00 wib, dengan menggunakan mobil Toyota Terios warna silver Milik Sdr. Tulang (belum tertangkap) No Polisiterdakwa tidakingat, telah mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, barang h asil kejahatan berupa Gula Pasir merek Raja Pandasebanyak 5 (lima) karung milik korban PT.SENTRA USAHA TAMA JAYA yang terdakwa simpandirumah Kontrakan terdakwayang berlokasi di Kampung Tegal Rt 01/01 desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2017 datang dari Anggota Kepolisian Polsek Cileungsi kerumah kontrakan terdakwa, memeriksa kontrakan terdakwa sehingga petugas dari Polsek Cileungsi menemukan Gula hasil kejahatan sebanyak 5 (lima) karung yang terdakwa lakukan, lalu terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian, ke Polsek Cileungsi, Kab. Bogor.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban *PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA* menderita kerugian sebesar Rp. 195.500.000,- (seratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang paling mendekati perbuatan terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta di persidangan, yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Barang siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara umum adalah tiap-tiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum, atau cakap atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau orang yang mampu untuk dapat lebih mengerti makna dan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya, bahwa terdakwa **SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm)** adalah subjek hukum yang didakwakan dalam surat dakwaan dengan identitas yang lengkap serta jelas, dan juga dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan telah dapat dibuktikan bahwa terdakwalah orang atau pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian biasa, terlihat dalam proses dipersidangan terdakwa mampu mengikutinya dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar, tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur melakukan :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Unsur melakukan" terdakwa *SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm)* pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 10.00 Wib bertempat dirumah kontrakan terdakwa di Kampung tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, telah diketahui membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yaitu barang berupa Gula merk Raja Pandan milik *PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA*, yang dilakukan teman terdakwa yang bernama *Sdri. NELI* dan *Sdr. TULANG* (masing- masing belum tertangkap). dengan cara, menyuruh terdakwa kedaerah Parung Kab. Bogor, untuk menunggu dan memantau kedatangan mobil truck yang membawa gula merk Raja Pandan tiba, yang didatangkan oleh *Sdri. NELI* dan *Sdr. TULANG* (masing- masing belum tertangkap) dari daerah Tangerang / *PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA* sebanyak 17 (tujuh belas) Ton atau 600 (enam ratus) karung, tetapi ketika truck yang membawa Gula Raja Pandan tiba diparung, terdakwa lihat mobil truck tersebut langsung menuju ke gudang, dan terdakwa ketahui gudang tersebut yang disewa oleh *Sdri. NELI*, adapun sisa Gula digudang sebanyak 5 (lima) karung, *Sdr. TULANG* menyuruh terdakwa bawa ke kontrakan, yang bertempat di Kampung tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur menguasai barang/ uang secara melawan hukum :,

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa *SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm)*, sendiri di persidangan didapat fakta bahwa benar telah diketahui mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 10.00 Wib bertempat dirumah kontrakan terdakwa di Kampung tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, yaitu barang berupa Gula merk Raja Pandan sebanyak 5 (lima) karung milik *PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA*,

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Unsur menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Bahwa yang dimaksud dengan "Penadahan" terdakwa *SUKARDI Als KARDI Bin SUGIRO (Alm)* pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekitar jam 10.00 Wib bertempat dirumah kontrakan terdakwa di Kampung Tegal Rt 01/01 Desa Jatisari Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, terdakwa telah mengangkut, menyimpan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yaitu gula merk Raja Pandan sebanyak 5 (lima) karung, barang tersebut yang diperoleh dari Sdri. NELI dan Sdr. TULANG (masing- masing belum tertangkap), yaitu barang milik PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) Karung gula pasir merk Raja Panda;
- 1 (satu) lembar SPPB (Surat Perintah Pengambilan Barang);
 - 2 (satu) lembar Ceklis pemeriksaan kendaraan transporter sebelum muat;
 - 1 (satu) lembar Ceklis penggunaan Plastik pada kendaraan sebelum dan sesudah loding serta lampiran COA;
 - 2 (dua) lembar Surat Jalan Gula Asli;
 - 2 (dua) lembar MO (Move Order);
 - 1 (satu) lembar komunikasi Imel dari Logistic Pusat ke Aconting Cilegon;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA;

- 3 (satu) buah Stempel Bank Mandiri;
- 4 (satu) buah Bak Stempel;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Plasdisk warna putih merk Thosiba;

1 (satu) lembar Struk Jembatan Timbang;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sukardi alias Kardi Bin Sugiro (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dalam dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sukardi alias Kardi Bin Sugiro (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

- 5 (lima) Karung gula pasir merk Raja Panda;
- 1 (satu) lembar SPPB (Surat Perintah Pengambilan Barang);
- 1 (satu) lembar Ceklis pemeriksaan kendaraan transporter sebelum muat;
- 1 (satu) lembar Ceklis penggunaan Plastik pada kendaraan sebelum dan sesudah loding serta lampiran COA;
- 2 (dua) lembar Surat Jalan Gula Asli;
- 5 (lima) lembar MO (Move Order);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 765/Pid.B/2017/PN Cbi
Form-02/SOP/06.4/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar komunikasi email dari Logistic Pusat ke Aconting

Cilegon;

Dikembalikan kepada PT. SENTRA USAHA TAMA JAYA;

- 1 (satu) buah Stempel Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah Bak Stempel;
- 1 (satu) buah Plashdisk warna putih merk Thosiba;
- 5 (lima) lembar MO (Move Order);
- 1 (satu) lembar Struk Jembatan Timbang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2018**, oleh: **Bambang Setyawan, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Zaufi Amri, S.H.** dan **Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Syafrinaini, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh **Ridwan, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Zaufi Amri, S.H.

Bambang Setyawan, S.H, M.H.

Ni Luh Sukmarini, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Syafrinaini, S.H.